

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 42

SEGUNDO INFORME NEGATIVO

19 de mayo de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO MAY19'26PM1:59

gmck

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 42.

La R. del S. 42, según referida, propone ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la nueva política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump; profundizar en cuanto al impacto que tiene en la economía de Puerto Rico la imposición de los aranceles a diferentes países; indagar cómo afecta en los precios de la canasta básica de Puerto Rico; evaluar alternativas para la potencial congelación de subvenciones federales; y para otros fines relacionados.

No obstante, tras evaluar el contenido de la medida y el estado actual del derecho federal aplicable, esta Comisión concluye que su aprobación resulta académica.

En primer lugar, las órdenes ejecutivas sobre la imposición de aranceles fueron objeto de controversias ventiladas ante los tribunales federales de Estados Unidos. En particular, una de dichas controversias, V.O.S. Selections, Inc. v. Trump, fue resuelta -en primera instancia- por el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (*United States Court of International Trade*), foro especializado creado por el Congreso federal al amparo del Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos mediante la Customs Courts Act of 1980. Dicho tribunal ejerce jurisdicción exclusiva a nivel federal

a

sobre controversias relacionadas con el comercio internacional, las aduanas, las importaciones, las tarifas arancelarias y las determinaciones administrativas vinculadas al comercio exterior de los Estados Unidos.

A su vez, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia atendió el caso de Learning Resources, Inc. v. Trump. Tanto en este caso, como el antes mencionado, se evaluaron impugnaciones dirigidas contra varias órdenes ejecutivas mediante las cuales el Presidente Donald J. Trump intentó imponer aranceles generales a importaciones provenientes de distintos países al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA", por sus siglas en inglés).

Al considerar ambos casos de manera consolidada, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Learning Resources, Inc. v. Trump, 607 U.S. ____ (2026), concluyó que la IEEPA no contiene una delegación expresa, clara e ilimitada de autoridad congresional que permita al Presidente imponer aranceles generales sobre mercancías extranjeras como mecanismo ordinario de política comercial. Asimismo, el alto foro sostuvo que el texto de la IEEPA fue diseñado para atender emergencias nacionales específicas relacionadas con amenazas extranjeras extraordinarias, y no como una autorización amplia para modificar de manera unilateral el sistema tarifario federal ni para sustituir las facultades constitucionales del Congreso en materia contributiva y comercial.

De igual manera, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos enfatizó que la Constitución de los Estados Unidos delega primordialmente en el Congreso la facultad de establecer contribuciones, impuestos y aranceles conforme al Artículo I de la Constitución federal. En consecuencia, cualquier delegación de dicho poder al Poder Ejecutivo debe interpretarse restrictivamente y dentro de los parámetros claramente delimitados por la ley. Bajo ese análisis, el tribunal determinó que las órdenes ejecutivas impugnadas excedían la autoridad delegada por el Congreso en virtud de la IEEPA.

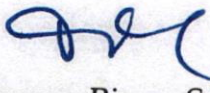
En dicho contexto, esta Comisión reconoce plenamente la importancia de monitorear el impacto de la política económica federal en Puerto Rico. Sin embargo, entiende que las facultades investigativas del Senado de Puerto Rico deben ejercerse

con prudencia, particularmente cuando los asuntos principales se litigaron activamente y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos adoptó una norma definitiva.

De otra parte, el asunto medular trata de una materia expresamente delegada por la Constitución de los Estados Unidos de América al Congreso, escenario donde, debido a nuestra condición territorial, no tenemos representación equitativa ni derecho al voto. A tales fines, la aprobación de resoluciones sin efectos jurídicos vinculantes podría constituir un uso ineficiente de recursos públicos y de esfuerzos legislativos.

Por todo lo cual, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 42.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz

Presidente